

1502352-51.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: Fernanda Salvador Veiga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal - Juri

Vara: 2ª Vara do Júri

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... e a autoria do crime de roubo e votaram "não" ao quesito relativo à absolvição do acusado. Ao final, reconheceram as majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo.

Deste modo, reconheceu o Colendo Conselho de Sentença que o réu praticou os delitos de homicídio qualificado tentado e de roubo duplamente majorado consumado.

Passo, portanto, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Criminal - Juri

2ª Vara do Júri

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, Sala 2-136, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502352-51.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502352-51.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

782/2020 - 13º D.P. CASA VERDE, 2027103 - 13º D.P. CASA VERDE, 782/20/113 - 13º

D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO CANTARINO

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Vistos.

DANILO CANTARINO, já qualificado nos autos, foi pronunciado, consoante sentença de fls. 952/958 e v. acórdão de fls. 1008/1017, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I e no artigo 121, §2º, inciso V, ambos do Código Penal, porque, segundo a acusação, no dia 29 de janeiro de 2020, por volta das 09h10min, na Avenida Rudge, n. 366, Casa Verde, Zona Norte da Capital, o acusado, agindo em concurso e dividindo os serviços de execução do crime com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para proveito comum, dinheiro, documentos e objetos pertencentes à vítima José Marques Pereira da Silva. Além disso, segundo o Parquet, após os fatos já

descritos, na Avenida Braz Leme, altura do n. 722, Casa Verde, nesta Capital, o réu, para assegurar a impunidade do roubo cometido, tentou matar Diego Luiz Trigo, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Submetido a julgamento nesta data, o Egrégio Conselho de Sentença, na votação dos quesitos propostos, por maioria de votos (art. 489 do CPP), quanto à primeira série de quesitos, afeta à tentativa de homicídio, reconheceu a materialidade e a autoria do fato, respondendo afirmativamente aos dois primeiros quesitos. Em seguida, os Senhores Jurados responderam de forma afirmativa ao quesito do ânimo homicida. Após, responderam “não” ao quesito referente à absolvição do réu e reconheceram a qualificadora descrita no inciso V do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal.

Na sequência, na segunda série de quesitos, acolhendo também a tese sustentada pela acusação em plenário, os Srs. Jurados reconheceram a materialidade e a autoria do crime de roubo e votaram “não” ao quesito relativo à absolvição do acusado. Ao final, reconheceram as majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo.

Deste modo, reconheceu o Colendo Conselho de Sentença que o réu praticou os delitos de homicídio qualificado tentado e de roubo duplamente majorado consumado.

Passo, portanto, a dosar a pena, de acordo com o disposto no artigo 492, I, do Código de Processo Penal.

Crime de homicídio tentado

Na primeira fase de aplicação da pena, considerando os parâmetros judiciais previstos no artigo 59 do Código Penal, nota-se que o réu é portador de maus antecedentes, conforme folha de antecedentes criminais de fls. 1038/1048 e certidão de fls. 1049/1051 (condenações definitivas pela prática de roubos majorados impostas pelas 22ª e 13ª Varas Criminais locais – execuções n. 1 e 2 – autos n. 0026339-89.2013.8.26.0050 e 0060255-12.2016.8.26.0050, respectivamente).

Não bastasse, verifica-se que o réu estava em cumprimento de pena, quando da prática dos delitos (decisão de progressão ao regime aberto em 30/05/2019 – fls. 1045), a demonstrar indiferença aos compromissos assumidos perante a Justiça Criminal.

Diante de tal elemento (maus antecedentes do réu), outra solução não se mostra razoável a não ser a fixação da pena base acima do mínimo legal, na fração de 1/6 (um sexto), que atinge 14 (catorze) anos de reclusão.

No que toca à segunda fase de dosimetria da pena, verifico que o réu é reincidente (condenado definitivamente por receptação pela 23ª Vara Criminal local – autos n. 0003108-53.2015.8.26.0635 – fls. 1049), razão pela qual reconheço a agravante descrita no artigo 61, inciso I, do Código Penal e aumento a reprimenda em 1/6 (um sexto), que alcança 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Nesse ponto, deixo de reconhecer a atenuante da confissão, na medida em que o réu não admitiu a prática do delito, sustentado que, com sua conduta de disparar, não queria matar a vítima Diego.

No que tange à terceira fase de aplicação da reprimenda, nota-se que, embora a vítima policial Diego não tenha sido atingida, verifica-se que houve considerável avanço do “iter criminis”, na medida em que o réu, após descer armado do veículo Palio, efetuou três disparos na direção da vítima, atingindo o capô e o vidro parabrisa do Vectra, onde ela estava, como se depreende do laudo pericial de fls. 885/905, de modo que, em razão da tentativa, diminuo a pena de ½ (metade), fixando-a em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Crime de roubo majorado consumado

No que tange à primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59, caput, do Código Penal, como já apontado, nota-se que o réu é portador de maus antecedentes (ostenta duas condenações definitivas por roubos com causa de aumento de pena, conforme folha de antecedentes criminais de fls. 1038/1048 e certidão de fls. 1049/1051).

Ademais, não se pode olvidar que o crime de roubo foi praticado em concurso de agentes, circunstância que, embora prevista como majorante do delito em questão (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal), não será utilizada na terceira fase da dosimetria da pena, pois, uma vez presente também a majorante atinente ao uso de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I, do mesmo diploma legal) e diante das peculiaridades do caso concreto, aplicável, in casu, o regramento legal previsto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, conforme será oportunamente explanado.

Neste aspecto, ressalta-se entendimento consolidado pelo C. STJ no sentido de que, nos crimes com mais de uma causa de aumento de pena, atuando somente uma delas como majorante da terceira fase da dosimetria da pena, as demais podem atuar como agravantes genéricas ou como circunstâncias judiciais da primeira fase, desde que observado o princípio do ne bis in idem e o percentual legal máximo previsto pela incidência das causas de aumento (HC 86.409/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJE 23/102/2014).

Assim, considerando tais elementos (maus antecedentes do réu e circunstância do delito - concurso de agentes), aumento a pena em 1/5, que atinge 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

No que toca à segunda fase de dosimetria da pena, presente a agravante da reincidência já referida (condenação por receptação pela 23ª Vara Criminal local). Todavia, tal agravante deverá ser compensada com a confissão espontânea do réu, que admitiu integralmente a prática do roubo com arma de fogo e em concurso de agentes.

Ademais, presente a agravante descrita no artigo 61, II, h, já que a vítima José Marques possuía mais de 60 anos de idade quando dos fatos, como confirmado por ela hoje em plenário. Assim, aumento a pena em 1/6 (um sexto), que atinge 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Além disso, quanto à terceira fase, observo que os fatos ocorreram após o advento da Lei nº 13.654/18, que passou a prever o emprego de arma de fogo como causa de aumento de pena em parágrafo destacado das demais causas de aumento de pena, com índice superior de majoração.

Sabe-se que, com tal alteração legal e havendo a incidência de causas de aumento de pena previstas em parágrafos distintos, como ocorre no presente caso, torna-se faculdade do julgador a aplicação do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, com incidência apenas da causa que mais aumenta (no caso, o emprego de arma de fogo).

Acerca do tema, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e a do E. Supremo Tribunal Federal aponta no sentido de que o dispositivo legal sob análise não exige a aplicação de uma única causa de aumento quando se estiver diante de concurso de majorantes, nem tampouco impõe a necessária cumulação de frações, devendo o julgador, lastreado em elementos concretos dos autos, escolher o índice a ser imposto de forma justificada.

Na hipótese em comento, nota-se que a conduta do agente e o modus operandi

confundem-se com a própria descrição típica das majorantes que lhe são imputadas (concurso de agentes e emprego de arma de fogo, que fora apreendida e periciada às fls. 174/178), não havendo especial gravidade que justifique a cumulação e o consequente afastamento da benesse prevista no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal.

Neste cenário, à luz da razoabilidade e visando a proporcionalidade da dosimetria da pena no caso concreto, em interpretação teleológica da Lei nº 13.654/2018, fundamental, in casu, a despeito do reconhecimento da majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (concurso de agentes - inclusive valorado na primeira fase da dosimetria), a utilização somente da fração de aumento prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do mesmo diploma legal (emprego de arma de fogo), no patamar de 2/3, obtendo um total de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

Por derradeiro, quanto à terceira fase, aplicando-se a regra do concurso material de infrações (artigo 69 do Código Penal), porquanto praticado mais de um crime mediante mais de uma ação, as reprimendas são somadas, totalizando o importe de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, para o crime doloso contra a vida (8 anos e 2 meses de reclusão) e delito patrimonial (9 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 23 dias-multa).

Diante do montante da pena (superior a oito anos de reclusão), as circunstâncias desfavoráveis do artigo 59 do Código Penal, a reincidência do réu e o fato de o delito de homicídio qualificado ser hediondo, o réu cumprirá sua pena no regime inicialmente fechado (art. 33 do Código Penal).

Para fins do disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, acerca da detração penal na sentença condenatória, observo que o acusado foi preso em 29 de janeiro de 2020; não possuindo, assim, o requisito objetivo-temporal para a progressão no regime (artigo 112 da LEP), assim como não há demonstração inequívoca de bom comportamento carcerário.

Diante da reprimenda aplicada e da natureza do crime (doloso contra a vida), não há que se cogitar na aplicação dos artigos 44 e 77 ambos do CP.

O valor do dia-multa será o mínimo legal (1/30 do valor do salário mínimo à época dos fatos), ante a condição econômica do réu, haja vista que inexistem elementos a justificar a fixação acima deste patamar.

Ante o exposto, considerando o veredito dos jurados, CONDENO o réu DANILO CANTARINO, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, no valor mínimo legal (art. 49, "caput" e parágrafos, do CP), pela prática dos crimes definidos no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I e no artigo 121, §2º, inciso V, ambos do Código Penal.

Mantenho a prisão preventiva do réu, para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a decisão condenatória ora proferida, com imposição de elevada reprimenda, bem assim para garantir a ordem pública, em razão dos graves delitos por ele cometidos e de seus antecedentes criminais (possui três condenações com trânsito em julgado por delitos patrimoniais), de tal modo que lhe denego o benefício de apelar em liberdade.

Transitada esta em julgado, lancem o nome do sentenciado no rol dos culpados e oficie-se para a suspensão dos direitos políticos, nos termos do inciso III do art. 15 da Constituição Federal.

Custas na forma da lei; anotando-se que neste ato concedo ao réu os benefícios da

justiça gratuita.

Dou esta por publicada nesta Sessão do Egrégio Segundo Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo, às 19h43min; saindo os presentes intimados.

P. R. I. C.

São Paulo, 08 de novembro de 2022.

FERNANDA SALVADOR VEIGA
Juíza de Direito
(assinatura digital)